

# 한국가스공사 상임감사위원회

## 징계 요구

일련번호 제20-법인카드-01호

제 목 성실의무위반 및 품위유지의무 위반

소관부서 %%%본부 %%%처

조치부서 ■■■■실

내 용

### 1. 사건 개요

%%%%처 처장 AAA은 2018. 2월 ~ 2019.12월 까지 #####부 부장으로 근무하는 동안 잦은 노사협의 등을 이유로 특정업소에 잡비/회의비를 집중하여 집행한 사실이 있다. 이 과정에서 위 사람은 「법인카드 관리지침」 등 관련 지침을 지키지 않고 법인카드를 집행하거나 부적절한 전표처리를 지시하여 성실의무를 위반하였고, 대외지적 등을 유발하여 공공기관 임직원으로서의 품위유지의무를 위반하였는데 구체적인 내용은 다음과 같다.

### 2. 관계규정 및 판단기준

공사 「법인카드 관리지침」 제5조(법인카드 사용방법)에 따르면 법인카드는 동일 건에 대하여 같은 장소에서 분할하여 사용할 수 없도록 규정하고 있으며 제8조(전표발생 및 결제)에서는 법인카드 사용내역을 명확화 하기 위해 회계전표상에 목적, 장소 및 집행대상 등을 기재하도록 되어있다.

아울러, 기획재정부의 「공기업·준정부기관 예산집행지침」 및 공사 「예산집행지침」에 따라 회의비 등 경비는 사용목적에 맞게 투명하게 집행해야 하며, 특히 2019년부터는 투명한 경비집행을 위해 회의비를 부서 내부와 부서 외부로 구분하여 사용하도록 하고 있다.<sup>1)</sup>

한편, 공사 「인사규정」 제43조(품위유지의무)에서는 ‘공사의 직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다’고 규정하고 있다. 특히, 공사 직원으로서의 「품위유지의무」는 공직의 체면·위신·신용을 유지하기 위한 것으로 사적인 행위까지 포함한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

#### 가. 성실의무 위반

%%%%본부 %%%%처 처장 AAA은 ‘18. 2월부터 ’19년 12월까지 #####부  
부장(‘19. 9월 ~ ’19.12월 \$\$\$\$처장 직무대리 포함)으로서 교대근무체계개선 TF  
등 노사현안사항 및 단체교섭 등 對노동조합 업무를 총괄 수행하였다.

이번 감사기간(‘20.11.09 ~ 11.13) 중에 위 사람이 특정업소에서 사용한 법인카드 집행분과 전표처리상 회의내역 등을 확인한 결과, 위 사람은 특정업소에서 35차례에 걸쳐 한건의 집행금액이 20만원을 초과한 경우 기준금액 이하의 금

1) 2019년도 예산집행지침(‘19.2월)

- 잡비/회의비 예산집행관리 강화

• 회의비 집행목적과 사용용도 구분 집행관리 : 회의 목적 및 용도에 따라 부서 내부회의, 부서간 및 유관기관 외부회의로 구분하여 집행

- 집행절차 및 증빙강화

• (부서 내부) 부서 공통비 배정, 20만원 이상 집행시 사전품의 등

• (부서간, 외부) 금액무관 사전품의, 회의록 참석자 수기서명 등

액으로 결제한 후 동일하거나 비슷한 내용의 회의록을 근거로 동일일자 또는 익일 등에 잔액을 정산([별표]“동일 일자 특정업소 집행현황”)하였는데 이는 「법인카드 관리지침」에 규정된 분할결제 금지를 위반한 것이다.

공사 「예산집행지침(2019.2월)」에 따르면 회의비는 목적 및 용도에 따라 부서 내부회의와 외부회의(부서간 및 유관기관)로 구분하여 집행토록 하고 있으며 해당 예산간 상호전용을 금지하는 등 투명한 집행을 위하여 엄격하게 관리하고 있다. 부서내 회의비는 총 결제금액 20만원 미만인 경우 사전품의가 필요 없으나, 부서외 회의비의 경우 금액에 상관없이 사전품의가 필요하다. 위 사람은 노동조합측과 각종 협의 등의 비용을 부서외 회의비로 집행하여야 함에도 편의를 위해 사전품의가 필요 없는 부서내 회의비로 집행하였다. 이는 예산집행지침에 어긋나는 행위이며, 이러한 처리를 위해 부서 전표처리담당자에게 회의록을 작성할 때 실제 회의에 참석하지 않은 #####부 부서원 등을 기재하도록 지시하였다.

상기와 같은 부적절한 법인카드 집행, 목적과 맞지 않는 예산사용 및 사실과 다른 회의록 작성 지시는 회계질서를 문란케 하여 사실 그대로의 투명한 회계처리를 할 수 없게 하였다.

#### 나. 품위유지의무 위반

처장 AAA이 #####부장으로 부임 이후 2년간 #####부는 노동조합과의 협의 등을 명목으로 특정업소를 267회 이용하였다. 법인카드 전표처리시스템에는 위 사람이 특정업소에서 법인카드를 132회 집행한 것으로 나타나고 있으나, 부서

집행건수 거의 대부분을 위 사람이 실제 집행한 것으로 이번 감사 조사결과 확인(본인진술, 참고인 진술)되었다.

처장 AAA은 특정업소의 이용사유에 대해 노동조합측 숙소와 가깝고 많은 인원이 이용하기에 편리하여 빈번하게 이용하였다고 주장하나, 앞서 살펴본 것과 같이 법인카드 분할결제를 용이하게 하기 위함이 주목적이라고 판단된다. 또한, 전표처리 담당자가 전표처리 건수 증가로 인해 그 증빙이 되는 각종 회의록 작성의 어려움을 토로하자 위 사람은 전표처리를 원활히 할 목적으로 수차례에 걸쳐 본인이 직접 실제 회의에 참석하지 않은 직원들에게 서명을 징구한 것으로 확인되었다.

또한, 위 사람은 내부적으로 특정업소 이용을 자제하자는 의견이 있었음에도 이용을 지속, 2020년 국정감사에서 법인카드 남용 및 사적유용 의혹을 초래하여 개인의 품위는 물론 공사의 투명한 회계관리 체계에 대한 대외신뢰도를 훼손하였다.

이와 같은 올바르지 않는 업소이용 행태와 분할결제 주도, 부적절한 전표처리 지시, 외부기관 지적유발 등은 부하직원의 모범이 되어야 할 부서장으로서의 품위를 심각하게 손상한 행위라고 판단된다.

## 관계부서 등 의견 및 검토결과

처장 AAA은 #####부장으로 재직 시 회의비를 예년에 비해 많이 사용한 것은 사실이나 노동조합과 여러 가지 현안사안 및 협의사항이 많이 발생하였고 노동조합 집행부 및 사업소 지회장 등과의 끈끈한 관계 유지를 위해 열심히 노력한 점을 참작해 달라고 진술하였다. 그러나 법인카드 집행 및 전표처리과정에서 다소 부적절하게 진행된 것에 대해서는 노동조합을 대상으로 하는 업무의 특수성으로 인한 부득이한 결정이었지만 규정을 제대로 지키지 못한 점을 반성하며 본인의 부적절한 법인카드 집행 및 전표처리 지시로 부서원들에게 피해가 가지 않도록 선처를 부탁하였다.

한편, 특정업소 집중이용으로 인해 불거진 외부기관의 질타와 의혹에 대한 책임을 통감하며 공사의 신뢰도가 훼손되었고 공사 간부로서 본인의 품위를 스스로 손상한 점을 인정하였다.

이와 같은 사항으로 볼 때 위 사람은 자신의 잘못된 행위를 충분히 인지하고 반성하고 있는 점이 인정되나, 부서원에게 모범이 되어야 할 간부직원이 부적절한 행위를 주도했다는 점은 그 책임이 작다고 할 수 없다.

## 징계요구 양정

공사 직원으로서 「성실의무」는 공사 직원에게 부과된 가장 기본적이고 중대한 의무로서 국민의 이익을 도모하고 공사의 설립목적을 효율적으로 달성하기 위하여 성실히 직무를 수행하여야 한다.

또한, 공사 직원은 직무의 내외를 불문하고 공공기관의 임직원으로서 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 되며 「품위유지의무」는 공직의 체면·위신·신용을 유지하기 위한 것으로 사적인 행위까지 포함한다.

처장 AAA은 ①법인카드 분할결제를 주도하여 관련 규정을 위반, ②전표처리 과정에서 목적과 다른 예산을 사용케 한 원인제공, ③사실과 다른 회의록 작성을 지시하여 공사의 회계질서를 문란하게 하는 등 성실의무를 위반하였다. 또한 부서장으로서 하급자에게 올바른 귀감이 되어야 함에도 특정업소를 지속적으로 집중이용하며 회의록 서명 징구 등 본인의 품위를 손상하는 행위를 자행하였고 국정감사에서 공개적으로 지적을 받아 공사의 대외신뢰도를 훼손한 점을 감안하여 징계 등 제재절차가 필요하다고 판단된다.

## 조치할 사항

### ■■■■실장은

공사 「취업규칙」 제7조(성실의무), 「인사규정」 제37조(성실의무), 제43조(품위유지의무)를 위반한 처장 AAA에게 「상벌규정」 제17조의 규정에 따라 징계 처분(견책)하시기 바랍니다.(견책)

[별표] 동일 일자 특정업소 집행현황

| 계정과목   | 적요                             | 요일  | 사용시간     | 가맹점   | 사용일자       | 승인금액    |
|--------|--------------------------------|-----|----------|-------|------------|---------|
| 잡비/회의비 | 수시증원 요구 관련 관계부서 회의 및 대정부 협의    | 토요일 | 21:10:37 | §§§§§ | 2018-05-26 | 80,000  |
| 잡비/회의비 | 수시증원 요구 관련 관계부서 회의 및 대정부 협의    | 토요일 | 13:02:04 | §§§§§ | 2018-05-26 | 150,000 |
| 잡비/회의비 | 근로시간 단축 시행 대비 노사 및 관계부서 회의     | 금요일 | 22:12:51 | §§§§§ | 2018-06-22 | 55,000  |
| 잡비/회의비 | 근로시간 단축 시행 대비 노사 및 관계부서 회의     | 금요일 | 12:56:30 | §§§§§ | 2018-06-22 | 185,000 |
| 잡비/회의비 | 노사공동위원회(1분과)                   | 수요일 | 20:37:44 | §§§§§ | 2018-07-25 | 148,000 |
| 잡비/회의비 | 노사관계 사이버 교육 관련 회의              | 수요일 | 12:35:18 | §§§§§ | 2018-07-25 | 189,000 |
| 잡비/회의비 | 청연문화제 관련 회의                    | 월요일 | 20:55:23 | §§§§§ | 2018-10-08 | 195,000 |
| 잡비/회의비 | 2018년 예산 집행 실적 관련 부서회의         | 월요일 | 12:48:04 | §§§§§ | 2018-10-08 | 165,000 |
| 잡비/회의비 | 노사관계 전략 관련 회의                  | 화요일 | 21:05:31 | §§§§§ | 2018-10-23 | 128,000 |
| 잡비/회의비 | 노사협력부 기록물 분류 조사표 관련 회의         | 화요일 | 12:49:07 | §§§§§ | 2018-10-23 | 169,000 |
| 잡비/회의비 | 노사현안사항 관련 준비회의                 | 목요일 | 21:09:39 | §§§§§ | 2018-11-15 | 195,000 |
| 잡비/회의비 | 내부평가 관련 부서 실적 회의               | 목요일 | 12:19:37 | §§§§§ | 2018-11-15 | 180,000 |
| 잡비/회의비 | 교대근무 형태 변경 관련 노사공동위원회 개최       | 토요일 | 20:28:26 | §§§§§ | 2018-12-15 | 190,000 |
| 잡비/회의비 | 교대근무 형태 변경 관련 노사공동위원회 개최       | 토요일 | 13:10:53 | §§§§§ | 2018-12-15 | 185,000 |
| 잡비/회의비 | 노사관계 전략 관련 최종 내용 검토 회의         | 월요일 | 21:15:21 | §§§§§ | 2018-12-17 | 180,000 |
| 잡비/회의비 | 18년 기지 및 지역본부장 노사관계지표 평가 관련 회의 | 월요일 | 12:47:59 | §§§§§ | 2018-12-17 | 145,000 |
| 잡비/회의비 | 교대근무 형태 변경 관련 노사협의             | 월요일 | 22:05:11 | §§§§§ | 2018-12-24 | 190,000 |
| 잡비/회의비 | 신설교육원 관련 노사관계 교육 회의            | 월요일 | 12:23:51 | §§§§§ | 2018-12-24 | 190,000 |
| 잡비/회의비 | 사업소 노사관계 지표 평가 관련 회의           | 목요일 | 20:42:37 | §§§§§ | 2019-01-03 | 190,000 |
| 잡비/회의비 | 19년 노사관계 교육계획 논의               | 목요일 | 12:23:35 | §§§§§ | 2019-01-03 | 190,000 |
| 잡비/회의비 | 신규 노조 관련 현안사항 협의               | 금요일 | 19:57:36 | §§§§§ | 2019-01-04 | 177,000 |
| 잡비/회의비 | 워라밸 사이버 교육 관련 담당자 회의           | 금요일 | 12:46:49 | §§§§§ | 2019-01-04 | 180,000 |
| 잡비/회의비 | 사업소 노사관계지표 실적 평가 관련 회의         | 화요일 | 22:24:33 | §§§§§ | 2019-01-08 | 190,000 |

|        |                                         |     |          |      |            |         |
|--------|-----------------------------------------|-----|----------|------|------------|---------|
| 잡비/회의비 | 2019년도 근로자의 날 정부포상 대상자 발굴 및 홍보 관련 내용 협의 | 화요일 | 12:40:09 | §§§§ | 2019-01-08 | 180,000 |
| 잡비/회의비 | 우리사주 관련 부서 회의                           | 화요일 | 22:29:52 | §§§§ | 2019-01-15 | 185,000 |
| 잡비/회의비 | 4분기 노사협의회 관련 부서 실무회의                    | 화요일 | 12:28:01 | §§§§ | 2019-01-15 | 190,000 |
| 잡비/회의비 | 4분기 노사협의회 관련 실무회의                       | 월요일 | 22:20:18 | §§§§ | 2019-02-11 | 190,000 |
| 잡비/회의비 | 근로시간 단축 관련 부서 회의                        | 월요일 | 12:35:19 | §§§§ | 2019-02-11 | 186,000 |
| 잡비/회의비 | 노조 선거 관련 대노조업무 협의                       | 화요일 | 21:25:20 | §§§§ | 2019-02-19 | 185,000 |
| 잡비/회의비 | 우리사주 내부통제 관리 회의                         | 화요일 | 12:45:05 | §§§§ | 2019-02-19 | 190,000 |
| 잡비/회의비 | 노사공동위원회 개최                              | 월요일 | 21:31:09 | §§§§ | 2019-03-04 | 190,000 |
| 잡비/회의비 | 정부경평 ‘노사관계’ 실적보고서 회의                    | 월요일 | 12:39:22 | §§§§ | 2019-03-04 | 153,000 |
| 잡비/회의비 | 임시대의원 대회 개최관련 회의                        | 목요일 | 21:51:34 | §§§§ | 2019-04-04 | 287,000 |
| 잡비/회의비 | 정부경평 ‘노사관계’ 실적보고서 회의                    | 목요일 | 12:39:22 | §§§§ | 2019-04-04 | 190,000 |
| 잡비/회의비 | ‘19년 노사관계 역량강화 관련 회의                    | 월요일 | 22:02:25 | §§§§ | 2019-04-08 | 188,000 |
| 잡비/회의비 | ‘19년 3월 개인정보 관련 회의                      | 월요일 | 12:24:17 | §§§§ | 2019-04-08 | 180,000 |
| 잡비/회의비 | 교대근무체계 개선 TF 해단 관련 회의                   | 월요일 | 20:54:39 | §§§§ | 2019-04-15 | 180,000 |
| 잡비/회의비 | ‘19년 내부평가편람 수립 관련 회의                    | 월요일 | 12:50:00 | §§§§ | 2019-04-15 | 180,000 |
| 잡비/회의비 | 5월 생활안정자금 관련 회의                         | 수요일 | 22:06:48 | §§§§ | 2019-05-22 | 190,000 |
| 잡비/회의비 | 노사공동위원회 관련 회의                           | 수요일 | 12:17:25 | §§§§ | 2019-05-22 | 190,000 |
| 잡비/회의비 | 현안 관련 부서 회의                             | 월요일 | 22:45:08 | §§§§ | 2019-05-27 | 192,000 |
| 잡비/회의비 | 지속가능경영 관련 이해관계자 관련 회의                   | 월요일 | 12:43:51 | §§§§ | 2019-05-27 | 185,000 |
| 잡비/회의비 | 현장조치 행동매뉴얼 현행화 관련 회의                    | 월요일 | 22:15:45 | §§§§ | 2019-06-03 | 191,000 |
| 잡비/회의비 | 취업규칙 개정 관련 회의                           | 월요일 | 12:18:56 | §§§§ | 2019-06-03 | 180,500 |
| 잡비/회의비 | 19년도 지속가능경영지수(DJSI) 작성 회의               | 수요일 | 21:03:41 | §§§§ | 2019-06-05 | 190,000 |
| 잡비/회의비 | 우리사주 내부 통제 관련 회의                        | 수요일 | 12:13:09 | §§§§ | 2019-06-05 | 180,000 |
| 잡비/회의비 | 시간제 청경 전일제 전환에 따른 연차휴가 관련 회의            | 화요일 | 22:06:12 | §§§§ | 2019-06-11 | 192,000 |
| 잡비/회의비 | 노무법인 자문계약 관련 회의                         | 화요일 | 12:44:29 | §§§§ | 2019-06-11 | 193,000 |
| 잡비/회의비 | 노사관계 자문 관련 회의                           | 수요일 | 21:06:08 | §§§§ | 2019-06-12 | 190,000 |
| 잡비/회의비 | 정부경영평가 관련 부서회의                          | 수요일 | 12:20:38 | §§§§ | 2019-06-12 | 190,000 |



|                      |                               |     |          |          |            |         |
|----------------------|-------------------------------|-----|----------|----------|------------|---------|
| 잡비/회의비               | 정부경평 사회적 가치구현 평가기준 회의         | 화요일 | 22:43:23 | \$\$\$\$ | 2019-06-18 | 186,000 |
| 잡비/회의비               | 노사공동위원회 관련 회의                 | 화요일 | 12:40:40 | \$\$\$\$ | 2019-06-18 | 190,000 |
| 잡비/회의비               | 노사 현안 관련 부서 회의                | 수요일 | 21:47:56 | \$\$\$\$ | 2019-06-19 | 190,000 |
| 잡비/회의비               | 6월 생활안정자금 관련 회의               | 수요일 | 12:33:40 | \$\$\$\$ | 2019-06-19 | 189,000 |
| 잡비/회의비               | 취업규칙 개정 관련 회의                 | 목요일 | 21:03:33 | \$\$\$\$ | 2019-06-20 | 185,000 |
| 잡비/회의비               | 19년 내부성과관리 공통지표 관련 회의         | 목요일 | 12:53:31 | \$\$\$\$ | 2019-06-20 | 180,000 |
| 잡비/회의비               | 노동조합대상 경영현안 설명회 개최            | 월요일 | 21:53:17 | \$\$\$\$ | 2019-07-01 | 250,000 |
| 잡비/회의비               | 취업규칙 개정 관련 회의                 | 월요일 | 12:42:04 | \$\$\$\$ | 2019-07-01 | 190,500 |
| 잡비/회의비               | 노사협의회 실시관련 업무협의               | 화요일 | 20:59:07 | \$\$\$\$ | 2019-08-20 | 192,000 |
| 잡비/회의비               | 노사협의회 실시관련 업무협의               | 화요일 | 12:14:42 | \$\$\$\$ | 2019-08-20 | 190,000 |
| 잡비/회의비               | 정부경영평가 대비 성과점검 회의             | 목요일 | 21:45:38 | \$\$\$\$ | 2019-09-19 | 182,000 |
| 잡비/회의비               | 노사공동위원회 관련 업무회의 개최            | 목요일 | 12:53:46 | \$\$\$\$ | 2019-09-19 | 413,000 |
| 잡비/회의비               | 노사공동위원회 개최에 따른 관련부서 업무회의 개최   | 화요일 | 21:46:09 | \$\$\$\$ | 2019-10-08 | 190,500 |
| 잡비/회의비               | 노사공동위원회 개최에 따른 관련부서 업무회의 개최   | 화요일 | 12:47:19 | \$\$\$\$ | 2019-10-08 | 180,000 |
| 복 리 후 생 비 /<br>부서업무비 | 단체협약 갱신교섭 관련 부서 회의            | 목요일 | 21:40:04 | \$\$\$\$ | 2019-10-24 | 190,000 |
| 복 리 후 생 비 /<br>부서업무비 | 노사협의(단협, 노사공동위)개최에 따른 관련부서 회의 | 목요일 | 12:37:52 | \$\$\$\$ | 2019-10-24 | 190,000 |
| 잡비/기념행사비             | 노사화합의날 시행(4분기)                | 수요일 | 22:47:05 | \$\$\$\$ | 2019-12-18 | 240,000 |
| 잡비/회의비               | 4분기 본사지회 노사협의회 관련 업무협의        | 수요일 | 12:40:19 | \$\$\$\$ | 2019-12-18 | 432,000 |
| 잡비/회의비               | 단체협약 갱신 관련 관계부서 업무협의          | 화요일 | 18:48:45 | \$\$\$\$ | 2019-12-24 | 430,000 |
| 복 리 후 생 비 /<br>부서업무비 | 단체협약 갱신 관련 부서 회의              | 화요일 | 12:26:42 | \$\$\$\$ | 2019-12-24 | 190,000 |